

「국립수산과학원 지식재산권 관리 규정」

개정안

국립수산과학원 훈령 제679호

「국립수산과학원 지식재산권 관리 규정」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2025년 4월 9일

국립수산과학원장

1. 개정이유

국가공무원등의 직무발명에 대한 권리는 그 발명을 완성한 때부터 국가 또는 지방자치단체에 승계되도록 하는 등의 내용으로 「발명진흥법」이 개정(법률 제20197호, 2024. 2. 6. 공포, 2024. 8. 7. 시행)되고, 하위법령인 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」이 개정(대통령령 제35001호, 2024.11.12. 시행)됨에 따라, 우리 원 자체 규정인 「국립수산과학원 지식재산권 관리 규정」도 관련 내용을 변경하고, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 용어 및 서식 변경

- 1) 「발명진흥법」 및 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정의한 용어로 일치(안 제3조 제6호~제8호)
- 2) 법령이 규정하는 범위가 국가공무원등의 직무발명임을 명백히 하기 위하여 "국유특허권" 명칭을 "국가직무발명특허권등"으로 변경(안 제3조 제9호)
- 3) 직무발명신고서 및 관련 첨부서식 정비, 국가직무발명특허권등

등록요청서 서식, 수의계약신청서 등 현행화(안 제7조, 제11조, 제12조)

나. 지식재산권심의위원회 심의사항 및 운영사항 추가(안 제6조)

- 1) 국가승계 여부 심의 시 직무발명의 적정성 외 당해 발명이 직무 발명에 속하는지 여부 추가
- 2) 위원회 운영 시 필요한 경우 발명자 또는 내부전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있도록 하는 내용 추가

다. 산업재산권의 국내·외 출원 이행 절차 현행화(안 제9조, 제10조)

- 1) 산업재산권의 국내 및 국제출원은 연구협력과로부터 지식재산권 심의회 결과 국가승계 결정 통보를 받은 후 발명부서의 장이 출원에 관련된 제반 절차를 이행하도록 내용 현행화함

라. 국가직무발명특허권의 등록 요청 절차 명문화 신설(안 제11조 제3호~제4호)

- 1) 발명부서의 장은 출원 중 직무발명이 특허로 결정되었을 시 연구 협력과로 국가직무발명특허권의 등록을 요청하도록 규정 명문화

마. 발명부서의 출원 중 직무발명에 대한 기술이전 시 연구협력과의 검토 이행절차 신설(안 제12조)

- 1) 발명부서의 장이 출원 중 직무발명에 대한 통상실시권 계약 추진 시 연구협력과에서 기술사용의 적정성 여부 등을 검토할 수 있도록 규정 신설

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표

2) 제도시행: 2025년 4월 9일

3) 행정규제: 규제대상 없음

국립수산과학원 지식재산권 관리 규정 일부개정 훈령안

국립수산과학원 지식재산권 관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "공무원"을 "국가공무원등"으로 한다.

제3조제2호 중 "특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법"을 "「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "저작권"을 "「저작권」"으로 하고, 같은 제6호 중 "특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법"을 "「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」"으로 하고, 같은 조 제7호 중 "'공무원의 직무발명'(이하 "직무발명"이라 한다)이란 공무원"을 "'직무발명'이란 국가공무원과 국가기관에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 사람(이하 "국가공무원등"이라 한다)"으로, "공무원"을 "국가공무원등"으로 하며, 같은 조에 제8호 및 제9호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. "발명부서의 장"이란 직무발명을 한 당시 그 국가공무원 등이 소속된 부서의 장을 말한다.

9. "국가직무발명특허권등"이란 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」(이하 "영"이라 한다)에 따라 국가 명의로 등록된 특허권·실용신안권·디자인권을 말한다.

제6조제1항제1호 중 "직무발명"을 "소속공무원 등의 신고한 발명이 직무발명에 속하는지와 직무발명"으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이

신설한다.

- ④ 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 내부전문가를 위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제7조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 "공무원"을 "국가공무원 등"으로, "소속부서장에게 제출하며, 소속부서장"을 "발명부서의 장에게 제출하며, 발명부서의 장"으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제1호부터 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제4호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)제5호 및 제1항(종전의 제목 외의 부분)제6호를 각각 삭제하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

1. 별지 제1호서식의 직무발명 신고서
2. 별지 제1호서식 붙임1의 직무발명의 성질에 대한 설명서
3. 별지 제1호서식 붙임2의 요약서
4. 별지 제1호서식 붙임3의 직무발명 기여사실 없음 확인서

- ② 과학원 소속 국가공무원 등이 외부 제3자와 공동으로 출원하려는 경우에는 다음 각 호의 서류를 추가적으로 제출해야 한다

1. 별지 제1호서식 붙임 4의 발명자 포함 사유서
2. 별지 제1호서식 붙임 5의 공동연구협약서 및 공동출원 및 실시에 관한 계약서

제8조제1항 중 "제6조제1항"을 "제7조제1항"으로, "대하여"를 "대해 직무발명에 속하는지 여부와"로, "결정하여야 한다"를 "결정해야 하며, 연

구협력과에서는 심의대상 발명에 대해 별지 제2호서식의 직무발명 종합 검토의견서를 작성해야 한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "결정하여야"를 "결정해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다. 제9조제1항 중 "연구협력과장은"을 "발명부서의 장은 연구협력과장으로부터"로, "통보 후 즉시 대한민국(국립수산과학원"을 "통보를 받은 후 즉시 대한민국(해양수산부 국립수산과학원"으로, "출원"을 "출원 및 등록"으로, "이행하고, 그 결과를 발명자에게 통보하여야"를 "이행해야"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」"을 "「국가 공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」"으로 한다. 제10조제1항 중 "국제출원 요청서 및 해외기술수요검토서(별지 제3호 서식)"를 "별지 제 3호 서식의 국제출원 요청서 및 해외기술수요검토서"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하며, 같은 조 제2항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "통보 후 즉시 대한민국(국립수산과학원"을 "여부를 발명부서의 장에게 통보해야 하며, 발명부서의 장은 국제출원 결정 통보를 받은 후 대한민국(해양수산부 국립수산과학원"로, "국제출원"을 "국제출원 및 등록"으로, "이행하고, 그 결과를 발명자에게 통보하여야"를 "이행해야"으로 한다.

제11조의 제목 "(저작권 등록)"을 "(등록의 요청)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항 중 "소속부서장"을 각각 "발명부서의 장"으로, "관리하여야"를 "관리해야"로 하며, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 발명부서의 장은 특허 등 출원 중인 직무발명이 특허 등으로 결정되었을 때에는 다음 각 호의 서류를 연구협력과장에게 제출해야 한다.

1. 별지 제4호서식의 국가직무발명특허권등 등록요청서
2. 특허결정서·실용신안등록결정서·디자인등록결정서 또는 특허증·실용신안등록증·디자인등록증 사본
3. 별지 제4호서식 붙임1의 직무발명에 대한 의견서
4. 별지 제4호서식 붙임2의 보상금 지급에 관한 사항

④ 연구협력과장은 제3항에 따른 등록 요청을 받았을 때에는 지체없이 특허청장에게 국가직무발명특허권의 등록을 요청해야 한다.

제4장의 제목 "지식재산권의 활용"을 "산업재산권의 활용"으로 한다.

제12조의 제목 "(지식재산권의 기술 이전)"을 "(산업재산권의 기술 이전)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "산업재산권이나 저작권 등의 지식재산권"을 "산업재산권"으로, "기술사용료 견적서(별지 제5호서식)를 첨부하여 기술사용계약 신청서(별지 제6호서식)"를 "별지 제5호서식의 기술사용료 견적서를 첨부하여 별지 제6호 서식의 수의계약신청서"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하며, 같은 조 제2항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항(중전의 제2항) 단서 중 "국유특허"를 "국가직무발명특허"로, "활용하고자 하는"을 "활용하려는"으로 한다.

② 발명부서의 장은 제1항에 따른 수의계약 신청이 있는 때에는 별지 제7호서식의 출원 중 공무원의 직무발명에 관한 통상실시권 계약서를

작성하고, 이에 대한 검토를 연구협력과장에게 요청할 수 있다.

③ 연구협력과장은 제2항에 따른 검토요청이 있을 때에는 기술사용의 적정성 여부와 계약관련 서류 등을 검토한 이후에 그 결과를 발명부서의 장에게 회신해야 한다.

제13조제1항 중 "산업재산권이나 저작권 등의 지식재산권"을 "산업재산권"으로 한다.

부칙 <훈령 제679호, 2025. 4. 9.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

별지 제1호서식에서 "생년월일"은 "주민등록번호"로, "공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정"은 "「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」"으로, "업무와"는 "직무와"로, "2. 직무발명의 명세서, 요약서, 도면(있는 경우) 각 1부"는 "2. 직무발명 요약서 1부"로, "3. 직무발명 기여도 확인서 1부"를 "3. 직무발명 기여사실 없음 확인서 1부"로, "4. 발명자 포함 사유서 1부"를 "4. 발명자 포함 사유서 1부(공동 발명의 경우)"로, "5. 공동연구협약서 및 공동출원 및 실시에 관한 계약서(공동 발명의 경우) 각 1부"를 "5. 공동연구협약서 및 공동출원 및 실시에 관한 계약서 각 1부(공동 발명의 경우)"로, "수수료"를 "수수료 없음"으로 한다.

별지 제1호서식의 "붙임2, 명세서"와 "붙임2, 도면"을 삭제하며, "붙임2, 요약서"를 별첨과 같이 변경한다. 또한, 별지 제1호서식의 붙임5에서 공

동연구 협약서(표준)의 "※국립수산과학원 연구사업 관리규정"을 "※국립수산과학원 연구사업 관리규정 별지제14호서식"으로 하며, 별지 제1호서식의 붙임5에서 공동출원 및 실시에 관한 계약서(표준)의 제3조제2항 "납부하여야"를 "납부해야"로, 같은 조 제3항 "하여야"를 "해야"로 한다. 제4조제1항 "통지하여야"를 "통지해야"로, 같은 조 제2항 "제출하여야"를 "제출해야"로, "협조하여야"를 "협조해야"로 한다. 제5조제2항 "실시하고자 할"을 "실시하려는"으로, "납부하여야"를 "납부해야"로, 같은 조 제4항 "하여야"를 "해야"로 한다. 제6조 "공무원"을 "국가공무원 등"으로 한다. 별지 제1호서식의 "붙임6"을 "붙임5-1"로 한다.

별지 제2호서식 "직무발명 국가승계 검토의견서"를 "직무발명 종합 검토의견서"로 하며, 서식을 별첨과 같이 변경한다.

별지 제4호서식의 "국유특허권 등록요청서"를 "국가직무발명특허권 등록요청서"로 하고, 서식을 별첨과 같이 변경한다.

별지 제5호서식의 "기술사용 계약 신청서"를 "수의계약 신청서"로 하고, 서식을 첨부와 같이 변경한다.

별지 제6호서식의 "권리의 표시"를 "특허(실용신안,디자인)출원(등록)제호"로 하고, "발명의 명칭"을 "직무발명"과 "명칭"으로 한다.

별지 제6호서식의 붙임1에서 "국유특허"를 "국가직무발명특허특허"로, "연도별 생산 및 판매계획"을 "사업계획의 개요 및 시설규모, 수량과 금액을 적은 연도별 생산 및 판매계획"으로 한다.

별지 제7호서식을 첨부와 같이 신설한다.